

Análisis de Riesgo Contractual

Co-Branding and Advertising Agreement · i-Escrow, Inc. y 2TheMart.com, Inc. · Fecha del contrato: 21 de junio de 1999 · Perspectiva de análisis: **i-Escrow, Inc.**

#	Tipo de cláusula	Texto citado textualmente	Sección	Riesgo (i-Escrow)	Acción recomendada
1	Dominio / marca compuesta	"DOMAIN NAME" means www.iescrow.com/2TheMart	1(d)	Bajo	Ninguna; es funcional para el co-branding.
2	Desarrollo del SOW (Statement of Work)	"In the event that the parties are unable to agree to an SOW within 2 months... either party may... terminate this Agreement"	2.2	Medio	Fijar internamente un cronograma de negociación con margen antes de los 2 meses para evitar terminación no deseada.
3	Plazo de lanzamiento (Launch Date)	"if... the Launch Date has not occurred within 4 months... either party may terminate"	2.3	Medio	Documentar esfuerzos de buena fe de i-Escrow para evitar que 2TheMart alegue incumplimiento unilateral.
4	Publicidad / banner ads	"i-Escrow may place banner advertising on the Co-Branded Site upon prior written approval of 2TheMart, which shall be at the discretion of 2TheMart"	2.4	Alto	Negociar criterios objetivos de aprobación o plazo de respuesta, ya que el ingreso publicitario depende de la discreción total de la contraparte.
5	Tarifas publicitarias (pago)	"i-Escrow shall pay 2TheMart advertising fees... calculated by multiplying 0.025% by the amount of the average Transaction"	5.1	Medio	Confirmar que la fórmula sea auditable y que cualquier ajuste ("Adjusted Rate") quede documentado por escrito.
6	Auditoría	"if the audit reveals overdue payments in excess of ten percent (10%)... i-Escrow shall immediately pay all cost of such audit"	5.3	Alto	Establecer controles internos de reporte para evitar desviaciones >10% que generen costos íntegros de auditoría a cargo de i-Escrow.
7	Restricciones de marca / terminación de licencia	"The Mark owner may terminate the foregoing rights if... use of the Marks tarnishes, blurs or dilutes the quality"	6.4	Medio	Establecer lineamientos internos de uso de marca de 2TheMart y capacitar al equipo de marketing.
8	Límites de sublicencia (asimetría)	"2TheMart may grant sublicenses to companies that 2TheMart has a business relationship with..." (sin derecho recíproco equivalente para i-Escrow)	6.5	Medio	Evaluar si conviene negociar un derecho de sublicencia recíproco para i-Escrow.
9	Estándares de contenido	"i-Escrow shall not provide any i-Escrow Content, that: (a) infringes any third party's copyright..."	6.6	Bajo	Cláusula estándar; verificar cumplimiento en el contenido que i-Escrow suministre.
10	Ley aplicable a servicios de escrow	"the California Escrow Law shall prevail" (en caso de conflicto con el Acuerdo)	6.7	Bajo	Favorable para i-Escrow; asegura que su marco regulatorio prevalezca.
11	Cambio de estructura societaria	"either company may terminate this Agreement, without liability, by giving a thirty (30) days written notice"	8.3	Medio	Evaluar impacto de una eventual venta/adquisición de i-Escrow (existe excepción expresa para venta a i-Escrow.com).
12	Efectos de la terminación (pago)	"i-Escrow shall pay all amounts owed to 2TheMart within six (6) weeks of termination"	8.5	Medio	Prever reserva de liquidez para cumplir este plazo en caso de terminación.
13	Indemnización	"i-Escrow shall indemnify 2TheMart against any and all claims... arising from i-Escrow Content and or the Services provided to Customers"	9	Alto	Revisar cobertura de seguro de responsabilidad civil/E&O, dado que "Services" incluye el manejo fiduciario de fondos de terceros.
14	Limitación de responsabilidad	"NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOST PROFITS"	10	Bajo	Favorable; cláusula recíproca que limita la exposición de i-Escrow.

#	Tipo de cláusula	Texto citado textualmente	Sección	Riesgo (i-Escrow)	Acción recomendada
15	Información confidencial	"Each party shall hold the other party's Confidential Information in confidence"	11	Bajo	Verificar que el equipo marque como "confidencial" la información sensible por escrito, requisito para su protección.
16	Ley aplicable y jurisdicción	"any cause of action arising under this Agreement shall be brought in a court in Orange County, California"	12.1	Medio	Desventaja logística para i-Escrow (sede en San Mateo); considerar el costo de litigar en el condado de la contraparte.
17	Fuerza mayor	"if a force majeure event interferes with the operation of this Agreement for sixty (60) days or more, either party can terminate"	12.4	Bajo	Sin acción; disposición recíproca estándar.

Notas y campos no especificados

- **No especificado:** el contrato no fija un monto máximo o "cap" de indemnización ni de responsabilidad (más allá de la exclusión de daños especiales/consecuenciales), lo cual debe marcarse como riesgo abierto en la cláusula 9.
- **No especificado:** no se detalla un mecanismo de resolución de disputas (arbitraje/mediación) previo a litigio judicial.
- **Focos de atención prioritarios para i-Escrow:** la cláusula de publicidad discrecional (2.4), la exposición de costos de auditoría (5.3), la indemnización amplia por Servicios (9) y la jurisdicción en Orange County (12.1).

Documento generado como apoyo de análisis interno. No sustituye la revisión de un abogado. Fuente: Co-Branding and Advertising Agreement, 2THEMART.COM INC, 10-12G, 8/26/1999.